

Jokaisella talolla oli oltava karhuverkko

Kolmesataa vuotta sitten suomalainen talonpoika oli lain mukaan velvollinen omistamaan kymmenmetrisen verkon, keihään ja osuuden kylän sudenkuoppaan. Käräjäpöytäkirjat kertovat pedoista jotain aivan muuta kuin kansanperinne: karhu ei ollut metsän kuningas vaan hallinnon kohde, jonka sappi myytiin rovastille kolmella taalarilla.

Etelä-Pohjanmaan käräjillä kuultiin vuonna 1730 todistajaa, joka kertoi isoäidistään. Karhu oli repinyt vanhan naisen kaksi lehmää. Nainen oli hypännyt revityn raadon päälle, purrut lihaa ja sanonut ääneen:

Mene kotiin koira, ja pure vielä kaksi.

Karhu tappoi seuraavien päivien aikana neljä lehmää lisää. Todistus kirjattiin pöytäkirjaan osana asiaa, jossa selvitettiin, olivatko vastaajan vanhemmat harjoittaneet luvattomia taitoja.

Tämä ei ole tarina karhusta. Se on tarina siitä, mitä 1700-luvun oikeus piti todisteena. Ja se on yksi tuhannesta kohdasta, joissa peto astuu suomalaiseen tuomiokirjaan.

Peto oli virallinen kategoria

Aikakauden asiakirjoissa ei puhuta karhusta, sudesta ja ilveksestä erikseen niin usein kuin voisi luulla. Niillä on yhteinen sana: *odjur*, pedot. Susi, karhu, ilves, ahma, kettu ja kotka kuuluivat samaan hallinnolliseen laatikkoon.

Se näkyy myös siinä, miten niitä käsiteltiin. Kun vertaa karhua ja sutta koskevia kärjäsisivuja rinnakkain, jakauma on lähes identtinen: yhtä usein puhutaan nahasta, yhtä usein karjasta, yhtä usein ajojahdista, yhtä usein tapporahasta. Karhu ei ollut erikoistapaus. Se oli kallein peto.

Kansanperinne tuntee mesikämmenen, otson ja kontion — kiertoilmaukset, joilla karhun oikean nimen lausumista vältettiin. Käräjäpöytäkirjoissa niitä ei ole. Suomen kielen sana *karhu* esiintyy asiakirjoissa kymmeniätuhansia kertoja, mutta joka kerta se on ihmisen sukunimi: Sigfred Karhu, Matz Karhu, lautamies Olluf Karhunen. Eläin oli aina ruotsiksi.

Verkko, keihäs ja osuus kuoppaan

Petojen torjunta ei ollut vapaaehtoista. Se oli verovelvollisuuden kaltainen rasite, ja se ulottui jokaiseen taloon.

Jääsken käräjillä muistutettiin vuonna 1623, että jokaisella talonpojalla oli oltava neljän sylen pituinen susiverkko — noin seitsemän metriä — ja se oli tehtävä kuukau-

den kuluessa tai sakotettava. Käkisalmen läänissä vaadittiin vuonna 1657 karhu- ja sudenverkkoja, jotka olivat kuusi syltä pitkiä ja viisi kyynärää korkeita. Nykymitoin noin 10,7 metriä pitkä ja kolme metriä korkea.

Yksi talo kattoi siis kymmenkunta metriä. Verkko toimi vasta, kun pitäjän talot toivat omansa yhteen. Ajojahdissa niistä koottiin satojen metrien aita ajon suljettuun päähän, ja ajomiehet painoivat eläimet verkkoon, jossa ne takertuivat. Siksi laki velvoitti jokaisen erikseen — ja siksi yhden puuttuva verkko oli koko kylän ongelma.

Verkko pysäytti. Tappamiseen tarvittiin muuta. Piikkiön ja Halikon jahtivouti valitti vuonna 1723 käräjillä, ettei monella pitäjässä ole *hwarken Spiut, eller Biörn garn* — ei keihästä eikä karhuverkkoa.

Karhukeihäs oli tavallinen esine talossa, ja se oli painava. Raaseporissa haastettiin vuonna 1663 mies, joka oli juovuksissa ja ilman syytä lyönyt toista karhukeihäällä käsivarteen neljä kertaa. Uhri näytti kätensä oikeudessa ja vaati sakkoja.

Ja tämäkään ei vielä riittänyt. Talo oli velvollinen osallistumaan myös sudentarhojen ja sudenkuoppien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Maskussa todettiin vuonna 1732, että velvollisuus koski kaikkia veroluvun mukaan; vapautettuja olivat vain papit, lukkari ja yksinäiset naiset.

Kuopat olivat pysyviä rakenteita, ja niistä riideltiin kuten tiestä tai sillasta. Raaseporissa vaadittiin vuonna 1738 rangaistusta talollisille, jotka eivät olleet saapuneet ilmoitettuna päivänä pitäjän sudenkuopalle töihin vaan olivat omin päin menneet rakentamaan itselleen tarhan toisen kylän maille — ja jättäneet muut odottamaan kuopalle.

Ajoon lähetettiin lapsia

Pakkojahdista noin kolmasosa kärjäsivuista käsittelee rankaisemista, ei metsästystä. Menettely oli vakio: jahtivouti toi käräjille kirjallisen luettelon niistä, jotka olivat jääneet pois tai laiminlyöneet verkkonsa, ja vaati laillista rangaistusta.

Syyt kirjattiin. Piikkiössä vuonna 1735 erään talon emäntä vetosi siihen, että väki oli heinänteossa. Toisen talon emäntä siihen, että poika oli sairastunut. Maskussa mies oli tullut paikalle vasta kun ajo oli edennyt jo yli puolen maan.

Mutta yleisin ongelma oli toinen. Sama Piikkiön jahtivouti kertoi vuonna 1723, että osa ei saavu lainkaan, osa tulee liian myöhään ja osa

lähettää sinne kelvottomia henkilöitä, kuten poikia ja tyttöjä.

Talo oli velvollinen lähettämään miehen. Käytännössä se lähetti lapsen, koska aikuinen tarvittiin töihin.

Sama valitus toistuu 56 vuotta myöhemmin ja toisessa maakunnassa. Vuonna 1779 eteläpohjalainen lautamies kertoi hävittäneensä kolmessa vuodessa 29 sutta ja sudenpentua ja valitti, etteivät loismiehet auta: he joko jäävät kokonaan pois tai lähettävät naisväkeä ja lapsia.

Kyse ei siis ollut yhden pitäjän haluttomuudesta. Järjestelmä vaati jokaiselta talolta työkuuntoisen miehen keskellä työkautta, eikä talolla ollut sellaista antaa.

Kaadettu karhu oli kuusi eri hintaa

Kun karhu oli saatu, alkoi toinen näytös. Kaadettu eläin ei ollut yksi esine vaan kuusi eriarvoista osaa: nahka, liha, sappi, rasva, tassut ja tapporaha. Jokaisesta voitiin riidellä erikseen — ja riideltiin.

Arvokkain yksittäinen osa nahan jälkeen oli sappi. Se oli lääkeaine.

Ylä-Satakunnan käräjillä vuonna 1734 käsiteltiin tapausta, jossa miehet olivat yhdessä pyydystäneet karhun. Nahka oli myyty porvarille ja hinta jaettu. Mutta sapen oli yksi miehistä myynyt rovasti Hornborgille kolmella kuparitaalarilla ja pitänyt rahat itsellään. Kantaja vaati kahta kolmasosaa.

Sappi ei ollut kansanuskkoa. Turun raastuvanoikeudessa lääkäri luetteli vuonna 1774 lausunnossaan aineita, joita lääkäri voi ja saa potilaalle määrätä: gummi gutta, tärpähti, kiviöljy — ja sappi.

Osien jako noudatti paikallista tapaa, ja käräjät sovelsi sitä. Pohjois-Pohjanmaalla todettiin vuonna 1742, että etutassut kuuluvat vanhan tavan mukaan tietylle osapuolelle ja sen lisäksi viidesosa sapesta. Hollolassa vuonna 1760 se, joka oli antanut eläimelle kuoliniskun, sai tassut; toinen sai sapen, puolet lihasta ja rasvan.

Sapella myös maksettiin. Pien-Savossa se annettiin vuonna 1767 korvaukseksi siitä, että miehen pyssyn tukki oli mennyt ansalla rikki. Hollolassa vuonna 1729 sappi tuomittiin miehelle korvaukseksi haavoista, jotka hän oli karhusta saanut.

Ja Ylä-Satakunnassa vuonna 1780 sapen sai pitää jahtivouti. Virkamies otti osansa luontoissuorituksena.

Koiralla oli osuus

Kajaanin vapaaherrakunnan käräjillä jaettiin vuonna 1674 kaadetun karhun arvo osallisten kesken. Jaossa on oma rivinsä: koirasta kaksi taalaria.

Koira ei siis ollut väline vaan osakas, jonka omistaja sai osuutensa aivan kuten ampuja ja ajomiehet.

Susiaineistossa koiran asema on toinen. Siellä koira on uhri: kahdeksassa kohdassa susi tappaa koiran. Kymenkartanossa vuonna 1687 sudet olivat syöneet miehen koiran, ja siitä syntyi naapurusten välinen sanaharkka, joka päättyi käräjille asti.

Tapporaha, jota ei maksettu

Petojen tappamisesta maksettiin palkkiota. Se oli laissa — rakennuskaaren 23. luvun 6. pykälässä — ja sitä haettiin käräjiltä.

Käräjät ei kuitenkaan maksanut. Se todisti. Lautakunta ja paikalla oleva rahvas vah-

vistivat, että eläin oli tapettu, ja käräjät antoi asiasta otteen tuomiokirjasta. Otteella mentiin kruununvoudin puheille.

Ja siellä raha loppui. Vuoden 1757 päätöksessä maksumääräys kuuluu näin: kruununvoudin tulee maksaa palkkio heti kun siihen on varoja kihlakunnan omasta osuudesta sakkovaroissa **ja kun muut kiireellisemmät menot sen sallivat**.

Palkkio oli siis laissa, mutta sen rahoitus oli jäännöserä. Se maksettiin siitä, mitä sakkokassaan jäi.

Ylä-Satakunnan käräjillä vuonna 1751 lautamies Matts Eriksson kertoi kaataneensa jo vuonna 1740 vanhan karhun, vanhan suden ja ketun eikä saaneensa yhdestäkään mitään. Hän pyysi käräjiltä otteen voidakseen hakea niitä yhä. Yksitoista vuotta.

Osa rahasta katosi vielä matkalla. Vuonna 1755 erään kaadon palkkiosta yli kolmasosa meni komissaarille, joka oli sen perinyt, ja todistajille, jotka olivat käyneet vahvistamassa tapon.

Kun kirjallisuudessa todetaan, että jahtivoutien johtamat yleiset jahdit osoittautuivat epäonnistuneeksi keinoksi, syy haetaan yleensä talonpoikien haluttomuudesta. Asiakirjat tarjoavat toisen selityksen. Järjestelmä ei kaatunut siihen, etteivät talonpojat viitsineet, vaan siihen, ettei kruunu maksanut.

Taksa, joka selvisi vallanvaihdoksesta

Palkkioiden suuruus on luettavissa päätöksistä, ja siinä on yksi asia, joka yllättää.

Ruotsin ajalta on vuoden 1757 päätös, jossa lasketaan yhteen karhu neljä taalaria, susi kaksi taalaria ja kettu kuusitoista äyriä kappaleelta. Suhde on kahdeksan, neljä ja yksi.

Venäjän ajalta löytyy sama suhde kopeekoissa. Ylä-Satakunnassa maksettiin vuonna 1812 isosta karhusta 1 rupla 92 kopeekkaa ja pennusta 48 kopeekkaa. Vehmaalla maksettiin vuosina 1818 ja 1820 sudesta 96 kopeekkaa ja ketusta 24.

Karhu 192, susi 96, kettu 24. Sama kahdeksan, neljä ja yksi — kuusikymmentä vuotta myöhemmin, toisessa valtakunnassa ja toisessa rahassa. Ja peruste on sama rakenskaaren pykälä, jota siteerataan päätöksissä vielä vuonna 1841.

Ruotsin lakikirja siis jatkoi toimintaansa suomalaisessa kihlakunnassa Venäjän keisarikunnan alaisuudessa, samalla pykälänumerolla ja samalla suhteella.

Väärinkäytöksiä vastaan oli oma menettelynsä. Palkkiota haettaessa oli esitettävä eläimen korvat. Vehmaalla vuonna 1813 kaksi hakijaa ei kyennyt esittämään pyydystämiensä eläinten nahkojen korvia; kruununvouti todisti kuitenkin heidän puolestaan. Vuonna 1817 sama kärjäkunta myönsi palkkion viidestä ketunnahasta, joista korvat oli leikattu irti.

Korva leikattiin siksi, ettei samaa nahkaa voitu esittää kahdesti.

Ja 1800-luvulle tultaessa lakisääteinen palkkio oli muuttunut nimelliseksi. Lappeen käräjillä myönnettiin vuonna 1841 laissa säädetyn 96 kopeekan lisäksi kärjäkunnan

oman sopimuksen mukaan, jonka läänin kuvernööri oli vahvistanut vuonna 1837, viisitoista ruplaa kutakin tapettua petoa kohti. Todellinen kannustin tuli paikallises- ta sopimuksesta, ei laista.

Kuka vastaa, kun karhu tappaa lehmän

Kun peto tappoi eläimen, käräjillä ei käsitelty petoa. Käsiteltiin sitä, kenen huolimattomuus jätti eläimen alttiiksi.

Hollolassa haastoi sotilas vuonna 1785 piiat, jotka olivat illalla ajaneet muun karjan kotiin mutta jättäneet hänen lehmänsä metsään laitumelle kolmen kahdeksasosan peninkulman päähän kylästä. Karhu tappoi lehmän. Sotilas vaati piikoja korvaamaan.

Piikkiössä vastaaja pyysi vuonna 1802 vapautusta korvausvelvollisuudesta, koska paimen oli ollut laitumella mukana eikä ollut voinut estää karhua — varsinkin kun lehmä ei ollut ollut kovin arvokas.

Rautalammilla mies oli ottanut toisen härän haltuunsa, ja härkä oli kuollut karhun tappamana ennen kuin hän ehti palauttaa sen. Omistaja vaati viittä riikintaaleria.

Ja Raaseporissa todettiin vuonna 1765, ettei sitä, joka oli ajanut hevoset ulos kylän yhteisaitauksesta, voitu asettaa vastuuseen — koska hevosen tappoi karhu.

Oppi on kirjattu yksinkertaisimmillaan jo vuonna 1657 Käkisalmen läänissä: ne jotka eivät pitäneet paimenta vaan päästivät karjansa yksin metsään, kantoivat vahingon itse.

Kun vahinko oli merkki

Ja sitten on se toinen taso, johon johdannon Brita kuuluu.

Osassa tapauksista karhun aiheuttamaa vahinkoa ei pidetty sattumana. Sitä pidettiin merkinä, ja merkin luki oikeus.

Raaseporissa mies kiisti vuonna 1674 syytöksen, jonka mukaan hän olisi *noitunut karhun* lyömään maahan naapurin karjaa. Hänet oli aiemmin tuomittu taikuudesta.

Porvoon ja Hollolan käräjillä selvitettiin vuonna 1678, oliko ratsumies noitunut tai *yllyttänyt* karhun lyömään maahan ja turmelemaan kolme lypsylehmää.

Ja Pähkinälinnan läänissä kirjattiin vuonna 1690, että uhkauksen jälkeen kaksi lehmää oli haavoittunut pahoin karhun repimänä metsässä — kun taas erään rouvan karja oli kulkenut ohi ilman vahinkoa. Vahingon valikoivuutta käytettiin todisteena.

Kaava on kaikissa sama. Kun vahinko osui valikoivasti tai seurasi uhkausta, peto tulkittiin lähetetyksi, ja käräjät tutki asian kuten minkä tahansa taikuussyytteen.

Sama karhu ja sama revitty lehmä saattoivat siis johtaa kahteen täysin eri oikeudenkäyntiin: riitaan siitä, oliko paimen paikallaan — tai syytteeseen luvattomista taidoista.

Tappoiko karhu ihmisiä?

Ei näissä asiakirjoissa.

Yli tuhannen karhua koskevan kärkeä sivun joukossa ei ole yhtäkään karhun tappamaa ihmistä. Ilmaus *karhun tappama* esiintyy asiakirjoissa toistuvasti, mutta joka kerta uhri on hevonen, lehmä tai härkä.

Ihmisvahinkoja on kaksi, eikä kumpikaan ole kuolema. Rautalammillä luutnantti oli vuonna 1786 ampunut karhun ja luovutti tapporahansa torppari Henric Peipolalle, jonka sama karhu oli pahoin haavoittanut; kärkeä vahvisti luovutuksen ja tuomitsi rahat Peipolalle. Ja Hollolassa sappi tuomittiin miehelle korvaukseksi karhusta saaduista haavoista.

Tulos sopii siihen, mitä karhun aiheuttamista kuolemista tiedetään: ne olivat harvinaisia ja liittyivät useimmiten metsästystilanteeseen.

Yksi varaus on silti tehtävä. Karhun tappama ihminen ei välttämättä päätynyt kärkeä jille lainkaan. Kuolemansyyn tutkinta ei ollut kärkeä asiaa, ellei siihen liittynyt syytetä tai korvausvaatimusta. Asiakirjojen hiljaisuus tarkoittaa tarkkaan ottaen sitä, ettei tapauksesta syntynyt riitaa.

Ja sitten pedot katosivat papereista

Karhua koskevien kärkeä sivujen määrä on suurimmillaan 1660- ja 1720-luvuilla. Sen jälkeen se laskee, tasaantuu 1800-luvun alkupuolella ja nousee vielä kerran 1850-luvulla.

Ja 1870-luvulla peto katoaa asiakirjoista lähes kokonaan.

Se on houkutteleva havainto, koska juuri siihen aikaan Suomen karhukanta todella romahti. Mutta se ei ole se, mitä asiakirjat kertovat. Samaan aikaan kärkeä kieli vaihtui ruotsista suomeksi. Kun eläin lakkaa olemasta *björn* ja muuttuu karhuksi, ruotsinkielinen jälki katkeaa — ja suomenkielinen jälki hukkuu Karhu-nimisiin ihmisiin.

Peto ei siis kadonnut arkistosta 1870-luvulla. Se vaihtoi kieltä.

Ja siinä on ehkä koko jutun opetus. Tuomiokirja ei kerro, montako karhua metsässä oli. Se kertoo, mistä ihmiset riitelivät — ja he riitelivät sapesta, nahasta, tassuista, lehmästä joka jäi metsään ja verkosta joka oli jäänyt tekemättä.

Metsän kuningas on kirjallisuuden hahmo. Asiakirjoissa karhu on kolme kuparitalia, jotka rovasti maksoi sapesta.

Mistä tieto on peräisin

Jutun tapaukset ovat Suomen kärkeä kuntien renovoiduista tuomiokirjoista 1600-luvulta 1800-luvulle. Ne ovat kärkeä pöytäkirjojen puhtaaksikirjoitettuja kappaleita, jotka lähetettiin aikanaan hovioikeuteen ja jotka ovat siksi säilyneet. Kansallisarkisto on digitoinut ne ja tekstintunnistanut yli kahdeksan miljoonaa sivua. Tähän juttuun aineisto on haettu arkiston avoimen tutkimusrajapinnan kautta.

Jutussa mainitut tapaukset ovat peräisin muun muassa Etelä-Pohjanmaan, Ylä-Satakunnan, Piikkiön ja Halikon, Maskun ja Mynämäen, Raaseporin, Hollolan, Porvoon, Rautalammin, Vehmaan, Lappeen, Pien-Savon, Kymenkartanon, Jääsken ja Käkisalmen läänin sekä Kajaanin vapaaherrakunnan tuomio-
kirjoista. Tapporahan lakiperuste on rakennuskaaren 23. luvun 6. pykälä; petojen ajoa koskevat vel-
voitteet juontuvat Kristofferin maanlain rakennuskaaresta.

Tekstintunnistus on koneellista eikä virheetöntä, ja erityisesti nimet ja rahasummat vaativat tarkis-
tuksen alkuperäisestä sivukuvasta. Jutun yksittäiset tapaukset on paikannettu sivun tarkkuudella, ja
niistä on tallessa suora linkki digitoituun asiakirjaan.

Juri Jukola